RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.632.516 CEARÁ

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
RECDO.(A/S)	: L.S.S.
ADV.(A/S)	: FRANCISCO MARCELO BRANDÃO

DECISÃO:

Vistos.

Trata-se de agravo interposto pelo **Ministério Público do Estado do Ceará** contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CRIMES CONEXOS. NULIDADE DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOPROVIDO.#BNMP
>
> **I. CASO EM EXAME**
>
> 1) Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Luan Silva de Souza contra decisão de pronúncia, com pedido de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e absolvição quanto aos crimes conexos, em processo desmembrado de ação penal originária.
>
> **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
>
> 2) Há 3 questões em discussão: (i) definir se, expurgados os reconhecimentos extrajudiciais inválidos, subsistem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto aos crimes conexos; (iii) determinar se subsistem os requisitos da prisão preventiva diante da ausência de indícios de autoria.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Reconhecimentos extrajudiciais realizados sem observância das formalidades legais constituem vício metodológico estrutural e são imprestáveis para fundamentar a pronúncia.

4) A exclusão das provas inválidas impõe a verificação da existência de elementos probatórios autônomos e judicializados aptos a demonstrar indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

5) Prova oral produzida em juízo não identifica o recorrente como participante dos fatos, nem há testemunhos diretos que o situem no local do crime.

6) Referências indiretas ou baseadas em comentários comunitários não configuram indícios suficientes de autoria para submissão ao Tribunal do Júri.

7) Inexistem elementos materiais ou circunstanciais que vinculem o recorrente à prática delitiva, como apreensão de armas, abordagem policial ou provas digitais.

8) Diferentemente de corréus no processo originário, não subsistem provas autônomas que sustentem a pronúncia após o expurgo dos reconhecimentos inválidos.

9) A imputação dos crimes conexos está intrinsecamente vinculada ao contexto dos crimes dolosos contra a vida, inexistindo base probatória mínima para sua manutenção de forma autônoma.

10) A ausência de indícios quanto ao núcleo central da imputação compromete logicamente a atribuição dos delitos conexos.

11) A impronúncia é a medida adequada diante da ausência de justa causa, sendo incabível absolvição nesta instância por configurar supressão de instância.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1

12) A ausência de indícios suficientes de autoria afasta o *fumus comissi delicti*, requisito essencial da prisão preventiva, tornando sua manutenção desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13) Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Reconhecimentos extrajudiciais realizados em desacordo com as formalidades legais são inválidos e não podem fundamentar decisão de pronúncia. 2. A pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria baseados em provas autônomas e judicializadas. 3. A ausência de indícios quanto ao crime principal impede a subsistência das imputações relativas a crimes conexos inseridos no mesmo contexto fático. 4. A impronúncia é a medida adequada quando inexistente suporte probatório mínimo, sem prejuízo de nova denúncia com base em provas novas. 5. A ausência de indícios suficientes de autoria afasta o fundamento da prisão preventiva, impondo sua revogação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 386, VII, 413, 414 e 580. *Jurisprudência relevante citada:* Não há indicação expressa." (e-doc. 27)

No apelo extremo (e-doc. 29), o recorrente aponta violação ao artigo art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Alega, em síntese que

"Ao afastar a validade jurídica dos depoimentos indiretos e das referências feitas pela comunidade (as quais o próprio Tribunal reconhece serem "típicas de contextos de criminalidade coletiva"), o TJCE realizou uma valoração exauriente e profunda da prova, usurpando a competência dos jurados. O Tribunal a quo ignorou as peculiaridades do crime organizado. Conforme destacado ao longo do processo, os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1

> crimes ocorreram em meio a uma guerra entre as facções GDE e CV, com táticas de terror, decapitação e mutilação de vítimas. Nesse cenário, exigir prova testemunhal direta ou ocular irrefutável na primeira fase do rito do Júri equivale a conferir um salvo-conduto à criminalidade organizada. Se a comunidade aponta, por meio de testemunhos (ainda que indiretos, levados a juízo), a participação do recorrido, cabe unicamente ao Conselho de Sentença — juiz natural da causa — valorar se esses indícios, sopesados com o medo imposto pela facção, são suficientes ou não para a condenação. Ao impronunciar o réu, o TJCE subtraiu da sociedade (Tribunal Popular) o direito de julgar o fato, violando a alínea "d" do inciso XXXVIII do art. 5º da Carta Magna."

Requer, ao fim, o provimento do recurso

> "para reformar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do TJCE, reconhecendo a ofensa ao art. 5º, XXXVIII, "d", da CF, a fim de restabelecer a sentença de pronúncia prolatada em desfavor de LUAN SILVA DE SOUZA, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes dolosos contra a vida e conexos narrados na denúncia."

É o relatório. Decido.

O recurso **não** merece prosperar.

Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

> "Procedendo-se à reanálise do acervo probatório remanescente - isto é, excluídos os reconhecimentos extrajudiciais já declarados nulos - verifica-se que não subsistem elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação em relação ao recorrente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1

> Com efeito, a prova oral produzida em juízo não atribui participação direta a Luan Silva de Souza na execução dos fatos.
>
> A vítima sobrevivente Elizeu Camilo da Silva, cujo depoimento constitui um dos pilares narrativos da acusação, não identificou o recorrente entre os agentes que teriam participado da incursão criminosa.
>
> De igual modo, as testemunhas ouvidas em juízo não afirmaram ter visualizado o recorrente no local dos fatos, limitando-se, em alguns casos, a reproduzir informações indiretas baseadas em comentários da comunidade ou em narrativas reconstruídas posteriormente.
>
> Tais referências indiretas - típicas de contextos de criminalidade coletiva em determinadas comunidades - não se confundem com percepção direta dos fatos, tampouco possuem aptidão suficiente para caracterizar indício de autoria apto a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
>
> Nesse cenário, verifica-se que o único elemento que efetivamente vinculava o recorrente à imputação era justamente o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ato que já foi declarado nulo e imprestável por esta Corte, não podendo integrar o suporte decisório da pronúncia." (e-doc. 27)

Destarte, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.

Perfilhando esse entendimento, destacam-se:

> "Agravo regimental em recurso extraordinário com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1

agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Ausência de prequestionamento. Decisão de impronúncia. Reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento." (ARE 1601662 AgR, de **minha relatoria,** Segunda Turma, DJE de 12-06-2026)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1

que se nega provimento." (ARE 1465621 AgR, Relator Min. **Roberto Barroso (Presidente)**, Tribunal Pleno, DJE de 20-02-2024)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 1444464 AgR, Relatora Min. **Cármen Lúcia**, Primeira Turma, DJE de 14-09-2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro **Ricardo Lewandowski**, DJe de 30/4/18).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, **nego seguimento ao recurso.**

Publique-se.

Brasília, 11 de novembro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6AE4-6904-036A-7092 e senha 2639-0E7B-0C55-57D1